

제주국제자유도시개발센터 상임감사

통보

제 목: 출자회사 관리 관련 「위임전결규정」 불합리

관계부서: 기획조정실

내 용

1. 업무의 개요

기획조정실은 「직제규정시행세칙」 제2조 및 별표 1에 따라 단위조직의 위임전결과 업무분장 조정에 관한 업무를 담당하고 있으며, 출자회사 관리에 관한 「출자회사관리규정」과 업무의 위임전결을 위한 「위임전결규정」을 운영하고 있다.

교육도시처¹⁾와 경영지원실²⁾은 「출자회사관리규정」에 따른 출자사업부서로서 같은 규정 제16조제1항과 제17조제1항에 따라 출자회사가 출자회사의 조직 및 예산에 관한 사항 등을 사전 통보하거나 협의요청을 할 경우 해당사항을 검토·협의하여 그 의견을 출자회사 장에게 통보하고 있으며, 이를 「위임전결규정」 제4조 및 별표의 기준에 따라 처리하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「위임전결규정」 제1조는 이사장의 권한에 속하는 업무의 일부를 본부장(단장) 또는 부서장에게 위임처리하게 함으로써 권한과 책임을 명확하게 하고 업무 처리의 능률을 기함을 규정의 목적으로 하고 있다

따라서 기획조정실은 「위임전결규정」을 통해 본부장(단장) 또는 부서장에게 위임하고자 하는 사항을 가능한 구체적이고 세분화하여 업무의 권한과 책임을 명확하게 하여야 한다.

1) 영어교육도시 국제학교 운영법인인 (주)제인스와 국제학교의 관리 및 지원을 담당

2) 비정규직(파견·용역근로자)을 정규직으로 전환하기 위해 설립한 제이디씨파트너스(주)의 관리 및 지원을 담당

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 「위임전결규정」을 살펴보면 조직 및 예산 등에 관해서는 다음 [표1]과 같이 사안의 중요도에 따라 권한과 책임을 업무별로 세분화하여 운영하고 있는 데 반해, 출자회사의 관리에 관한 사항은 [표2]와 같이 중요 사항, 일반사항으로만 구분하고 있다.

[표1] 조직, 예산에 관한 위임전결권한

구 분	업무내용	전결권자		이사장
		실장	본부장	
기획조정실	조직운영 및 관리·위임 전결에 관한 규정 개선			○
	임시조직 설치·관리·폐지·상시조직 전환에 관한 사항 가. 임시조직 설치 및 변경 : 나. 임시조직 폐지			○
	조직단위 및 하부조직의 업무 분장 조정 가. 본부(단 포함)간 조정 나. 본부(단 포함) 내 하위조직 간 조정		○	○
	조직 신설 및 폐지 등 조직운영 및 개선			○
	예산의 편성·집행·조정·통제·운영·차이분석·평가에 관한 사항 가. 예산 편성 및 집행지침 수립·시행 나. 예산의 편성 다. 연간 예산운영계획 수립·시행 :		○	○ ○
	예산의 편성·집행·조정·통제·운영·차이분석·평가에 관한 사항 가. 예산 편성 및 집행지침 수립·시행 나. 예산의 편성 다. 연간 예산운영계획 수립·시행 :		○	○ ○

※ 「위임전결규정」 별표 일부발췌

[표2] 출자회사 관리업무 위임전결권한

구 분	업무내용	전결권자		이사장
		실(처)장	본부장	
교육도시처	(주)제인스, 국제학교의 관리 및 지원에 관한 사항 가. 중요사항 나. 일반사항	○		○
경영지원실	제이디씨파트너스(주) 관리·감독 및 지원에 관한 사항 가. 중요사항 나. 일반사항	○	○	

※ 「위임전결규정」 별표 일부발체

이로 인해 출자회사 관리의 위임전결권에 대한 구체적이고 세분화된 기준이 없어 출자사업부서가 임의적으로 그 기준을 정하여 의사결정을 하고 있다.

위와 관련하여, 감사대상기간(2017년 10월부터 2020년 9월까지) 중에 출자회사가 사전협의를 요청한 안건에 대해 출자사업부서가 「위임전결규정」에 따라 처리한 내역은 [표3]과 같다.

[표3] 출자회사 업무협의 검토 건 전결처리 현황(2017. 10. ~ 2020. 9.)

구분	업무내용	전결권자		이사장
		실(처)장	본부장	
교육도시처	일반사항 : 70건 중요사항 : 0건	○		○
경영지원실	일반사항 : 5건 중요사항 : 2건	○	○	

※ 교육도시처와 경영지원실이 감사자료로 제출한 자료를 재구성함

경영지원실은 제이디씨파트너스(주)의 사전협의 요청 안건 총 7건을 중요사항 2건과 일반사항 5건으로 구분하여 이에 대한 검토의견을 각각 본부장, 실장 전결로 처리한 반면, 교육도시처는 (주)제인스의 사전협의 요청 안건 총 70건에 대한 검토의견을 처장 전결로 처리하여 단 1건도 본부장이나 이사장의 승인을 득하지 않고 처리하였다.

특히, 교육도시처가 전결 처리한 사항 중에는 (주)제인스의 직제개편, 예산편성 등이 포함되어 있었으며, 이는 회사의 경영관리에 있어 사업 규모와 방향 등을 결정하는 중요한 사항으로 이사장 승인을 받고 처리할 필요가 있었다.

따라서 「위임전결규정」 상 출자회사 관리에 관한 위임전결 사항이 명확하지 않아 출자회사 관리에 대한 중요한 의사결정 사항의 상향 보고와 적정한 의사결정권자에 의한 정책결정이 이루어지지 않을 우려가 있으므로, 이를 명확하게 하기 위하여 위임전결사항을 세분화할 필요가 있다.

【조치할 사항】 이사장은

출자회사 관리 및 지원에 관한 업무의 권한과 책임을 명확하게 할 수 있도록 「위임전결규정」 별표 중 출자회사 관리·감독 및 지원과 관련된 위임전결사항을 업무별로 세분화하시기 바랍니다. **【통보】**